P U T U S A N

Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Surbakti als. Adek**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /9 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang Buntu Nomor 10 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa Rahmat Surbakti Als. Adekterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Surbakti Als. Adek berupa pidana Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu Metamfetamina dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet agar dirampas untuk dimusnahkan Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmat Surbakti Als. Adek membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rahmat Surbakti Als. Adek pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman , dengan berat netto 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan, lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, lalu sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan "ada sabu bang, beli paket lima puluh" sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu sehingga Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 6(enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1(satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama RIVAL(DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1333/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Rahmat Surbakti Als. Adek tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Rahmat Surbakti Als. Adek pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman dengan berat netto 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan, lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu, lalu sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu sehingga Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 6(enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1(satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama RIVAL(DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1333/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6(enam) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Rahmat Surbakti Als. Adek tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Erginda Siallagan, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 oleh Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ricky Swanda, SH, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 oleh Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Bobby Satria Sinaga, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 oleh Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudang pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika tahun 2020 dan divonis 5 (lima) tahun penjara di rutan pancur batu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebesat 1 gram dari Rival (DPO) di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Kecamatan Medan Sunggal dengan maksud akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa jika shabu-shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rival .kemudain setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntuk No 10 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal ,;
- Bahwa Terdakwa membagi-membagi shabu shabu tersebut ke Plastik klip kecil, setelah selesai kemudian Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan hendak membeli shabu-shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tiba tiba laki-laki tersebut bersama beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas polisi;
- Bahwa pada saat petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu Metamfetamina dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1333/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan InspekturPolisiSatu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Rahmat Surbakti Als. Adek tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika dengan jenis sabu seberat 1 gram dari Rival (DPO) di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Kecamatan Medan Sunggal dengan maksud akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa jika shabu-shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rival kemudain setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntuk No 10 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal ,;
- Bahwa Terdakwa membagi-membagi shabu shabu tersebut ke Plastik klip kecil, setelah selesai kemudian Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan hendak membeli shabu-shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tiba tiba laki-laki tersebut bersama beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Rahmat Surbakti als. Adek** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Saksi Aiptu Erginda Sialagan, Saksi Bripka Ricky Swanda, Saksi Brigadir Ellys Riki Jaya dan Saksi Briptu Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika jenis sabu sehingga Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1333/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Rahmat Surbakti Als. Adek tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu Metamfetamina dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Surbakti als. Adek** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmat Surbakti als. Adek** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu Metamfetamina dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Donald Panggabean, S.H. Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)